

1521761-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... outros dois indivíduos como os autores do roubo.

O policial militar José Honório Neri Filho disse que estava voltando de um treinamento com o seu parceiro quando foram informados via Copom de um roubo em andamento. Passadas as informações do veículo, logo se depararam com ele.

Percebendo a aproximação da viatura, os agentes empreenderam fuga. Ao tentarem ingressar no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521761-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521761-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN FELLIPE CADETE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. JONATHAN FELLIPE CADETE e ROBSON RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os bens igualmente listados na denúncia, pertencentes à vítima Vinícius Pereira dos Santos. Decretada a prisão preventiva dos acusados e denúncia recebida em 23.09.2022 e 11.12.2022 (fls. 112/115 e 136/139). Designou-se audiência de custódia, sendo nomeada Defensora Pública aos réus (fls. 108/109).

Em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se, ao fim, os acusados. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a procedência em parte, em razão da confissão, mas pena reduzida em razão da primariedade, menoridade relativa e confissão. Fixação de regime semiaberto. Sem indenização mínima, por ausência de competência do juízo criminal e não se poder arbitrar o "quantum" apenas em função da palavra da vítima, assegurado, ainda, o

direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pela portaria de instauração de inquérito (fls. 87/91), registro de ocorrência (fls. 03/10), termos de declarações (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 32/36), autos de reconhecimento por foto e presencial positivos (fls. 31) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

A vítima Vinícius Pereira dos Santos disse que era de noite. Estava na rua, dentro do seu carro, quando foi abordado por um indivíduo, armado, que bateu no vidro, anunciando o assalto. Outro indivíduo veio pela frente. Ordenaram que descesse. Entraram no carro, buscando por armas e distintivos da polícia. Pegaram dois celulares e se evadiram com o carro. Neste momento, notou um terceiro indivíduo, que estava atrás do veículo e fugiu com os outros dois. Chamou a polícia pelo celular do segurança de um estabelecimento próximo. Cerca de 30 minutos depois, foi informado pela polícia de que haviam achado os roubadores e recuperado o veículo. Reconheceu os acusados na delegacia. O carro, embora recuperado, estava danificado, pois havia colidido com um ônibus. O conserto ficou em torno de R\$ 25.000,00, mas o seguro cobriu. Pagou apenas R\$ 2.000,00 de franquia e perdeu os celulares, danificados (R\$ 2.000,00), além de um canivete suíço avaliado em cerca de R\$ 3.000,00. Está sem carro até hoje. Na delegacia, reconheceu-os. Em juízo, de pronto reconheceu os acusados em meio a outros dois indivíduos como os autores do roubo. O policial militar José Honório Neri Filho disse que estava voltando de um treinamento com o seu parceiro quando foram informados via Copom de um roubo em andamento. Passadas as informações do veículo, logo se depararam com ele. Percebendo a aproximação da viatura, os agentes empreenderam fuga. Ao tentarem ingressar no terminal Sacomã, perderam controle da direção e bateram em um ônibus. O motorista o passageiro do lado direito desembarcaram e correram, este, apontando a arma. Capturaram esses dois indivíduos, mas o terceiro fugiu. Reconheceu o de nº 02 como Jonathan, o que portava a arma, e o de nº 3 como o outro. A arma, um revólver calibre 32, foi apreendida, carregada com 5 munições. Em conversas informais, ambos os acusados confessaram a prática do roubo. Sidney Guilherme Neto disse que é funcionário da empresa do ônibus que foi atingido pelos disparos de arma de fogo realizados na abordagem dos acusados. Foi acionado para comparecer ao local. Chegando lá, os acusados já haviam sido levados. Não presenciou os fatos. Interrogados, os acusados confessaram, na íntegra, a prática do delito, conforme narrado na denúncia. À luz da prova produzida, patente a prática, por ambos os acusados, do crime de roubo majorado narrado na denúncia, inclusive à luz da confissão ampla e irrestrita prestada em juízo.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito do fato e da conduta dos acusados. Frise-se, não só a palavra do policial foi segura a respeito de como se deram as investigações que chegaram à sua autoria, como eles foram reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima Vinícius hoje em juízo e confessaram. Consentânea com toda a prova dos autos, a confissão deve ser levada em consideração, não havendo maiores controvérsias no ponto.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude da sua conduta. E, se por um lado, não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-los, por outro, incidem as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, uma vez que comprovada a atuação de ambos (CP, art. 29).

Sobre a arma, houve inclusive sua apreensão e perícia (fls. 192/195).

A prova, portanto, é certa e não deixa dúvidas da prática, pelos acusados, do delito previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo ao cálculo da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

1) JONATHAN FELLIPE CADETE

Na primeira fase: culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e circunstâncias do crime neutros; consequências do crime negativas, uma vez que, a despeito da recuperação do veículo, arcou a vítima com o valor da franquia, de R\$ 2.000,00, perdeu os celulares, danificados (R\$ 2.000,00), além de um canivete suíço avaliado em cerca de R\$ 3.000,00; comportamento da vítima neutro. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, de modo que torna a pena intermediária ao mínimo de 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incidem as causas de aumento decorrente do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, de modo que torno a pena definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, além de 23 dias-multa.

2) ROBSON RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

Na primeira fase: culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e circunstâncias do crime neutros; consequências do crime negativas, uma vez que, a despeito da recuperação do veículo, arcou a vítima com o valor da franquia, de R\$ 2.000,00, perdeu os celulares, danificados (R\$ 2.000,00), além de um canivete suíço avaliado em cerca de R\$ 3.000,00; comportamento da vítima neutro. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, de modo que torna a pena intermediária ao mínimo de 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição, incidem as causas de aumento decorrente do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, de modo que torno a pena definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, além de 23 dias-multa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar JONATHAN FELLIPE CADETE e ROBSON RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, condenando-os a 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, além de 23 dias-multa.

Tendo em vista a pena aplicada e a gravidade do delito, que causa forte sentimento de vulnerabilidade e intranquilidade social, fixo o fechado, para ambos, como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada e de ter o fato sido praticado mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, não sendo a matéria de competência do juízo de conhecimento.

Por fim, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, já que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime que, além de hediondo, causa forte sentimento de intranquilidade social. Absolutamente necessária, portanto, a prisão para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que nada desprezível a pena imposta em concreto, não se podendo desconsiderar a possibilidade de fuga dos acusados.

Após o trânsito: 1. Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF. 2. Expeça-se guia de execução definitiva. 3. Proceda-se ao recolhimento do valor devido como

pena pecuniária. 4. Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação. 5. Baixem-se e arquivem-se os autos. 6. Expeça-se a certidão em favor dos advogados.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA